

1502301-74.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Matheus Barbosa Pandini

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida, deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. Possibilidade É ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502301-74.2021.8.26.0270 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502301-74.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2259129/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 20412922 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

3167/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2259129 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 3167/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PHELIPE ARAÚJO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Barbosa Pandino

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de LUCAS PHELIPE ARAÚJO DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 22 de setembro de 2021, às 11h50min, na Rua José Lara, altura do número 53, Jardim Virgínia/Jardim Imperador, nesta cidade e Comarca de Itapeva, nas imediações de estabelecimento de ensino, teria trazido consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas porções de maconha, com peso líquido de 43,12g (quarenta e três gramas e doze centigramas), substância capaz de causar dependência

física e psíquica.

A denúncia foi oferecida (fls. 71/72). O réu foi notificado (fls. 81), apresentou defesa prévia (fls. 85/91) e a denúncia foi recebida (fls. 92/94).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, bem como foi o réu interrogado.

Ambas as partes apresentaram alegações finais em audiência.

Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se devidamente instruído e processado.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

No caso presente, a materialidade do delito encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo laudo preliminar de constatação (fls. 22/24), pelo boletim de ocorrência (fls. 29/31), pelo laudo definitivo (fls. 56/59), pelo relatório de investigação (fls. 61), bem como pela prova oral coligida.

Os elementos dos autos, contudo, induzem à desclassificação da conduta. Vejamos.

O guarda civil municipal Adriano Mateus Gnato Simão, ouvido em juízo, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando perceberam que o acusado, ao notar a presença da viatura, apresentou certo nervosismo e dispensou algum objeto.

Declarou que, diante disso, resolveram abordar o réu. Relatou que, em revista pessoal, seu colega encontrou uma porção de droga e certa quantia em dinheiro dentro da blusa do acusado. Ainda, esclareceu que, com a ajuda da cachorra

farejadora da guarda municipal, localizaram a outra porção de entorpecente, próximo ao local em que o réu tinha jogado algum objeto. Relatou que o réu disse que as drogas eram para consumo pessoal. afirmou que já tinha visto o acusado no mesmo local da abordagem, que já é conhecido como ponto de venda de drogas.

O guarda civil municipal Zaqueu de Almeida Macedo, em juízo, apresentou depoimento no mesmo sentido.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou o tráfico. Disse que, no dia dos fatos, foi comprar drogas para fumar. Esclareceu que, ao ver a viatura da guarda municipal, ficou nervoso e acabou dispensando uma das porções no chão. Declarou que não vendia drogas e que elas eram de sua propriedade, mas que era para consumo próprio. Esclareceu que trabalhava como servente pedreiro e tinha recebido seu salário no dia dos fatos, oportunidade em que decidiu ir comprar os entorpecentes na "Raia", bairro existente na cidade de Itapeva. Relatou que pagou o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) em cada porção, totalizando R\$ 80,00 (oitenta reais). Disse que a quantidade de droga que tinha adquirido daria para três dias de uso, pois sua esposa também usava.

Sendo essas as provas produzidas, entendo que, no caso concreto, não há elementos suficientes para embasar a condenação do réu pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

A Lei 11.343/06 aponta para a necessidade de se investigar determinadas circunstâncias, a fim de que se chegue à conclusão quanto à destinação da droga (arts. 28, §2º, e 52, I).

No caso concreto, a conjuntura da prisão não permite conduzir, de maneira incontestável, à inferência de que os entorpecentes se destinavam à mercancia.

O Ministério Público, a propósito, entendeu, em alegações finais, que não tinha elementos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado.

Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório. O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória.

Assim, à luz dos postulados Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido "cum grano salis" e aplicado apenas nas em que o pedido de absolvição represente afronta evidente à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre.

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência.

Em hipótese de dúvida, deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

"APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. Possibilidade É possível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso, quando não houver prova suficiente da destinação do entorpecente para a entrega a consumo de terceiros. Na dúvida se o agente é traficante ou usuário, deve prevalecer a hipótese mais benéfica ao réu. Recurso Provido e, de ofício, extinta a punibilidade pela detração." (TJ-SP - APL: 605942020068260050 SP 0060594-20.2006.8.26.0050, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 27/02/2012, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/02/2012).

"Posse de drogas para consumo pessoal. Condutas de trazer consigo, desautorizado, 10 gramas de cocaína, partidos em 28 porções unitárias. Apelo ministerial que objetiva a condenação pelo crime de tráfico. Inadmissibilidade. Dúvida objetiva quanto à destinação desses entorpecentes. Presença em ponto de comercialização e nervosismo ao avistar policiais que não implica, necessariamente, na condição de traficante, visto que comuns ao mero usuário. Baixa quantidade de drogas, apreendidas por policiais que não investigavam delação em especial, tendo notado o comportamento suspeito do flagrado e resolvido abordá-lo. Condenação que não prospera a partir de material probatório dubio. Aplicação do in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido." (TJ-SP - APL: 00059538120128260338 SP 0005953-81.2012.8.26.0338, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 22/07/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2014).

É bem possível que, além de usuário, o acusado também vendesse as drogas a pessoas de seu relacionamento.

Contudo, embora parem suspeitas nesse sentido, não há elementos substanciais capazes de se sustentar um decreto condenatório por tráfico, uma vez ser vedada a responsabilidade penal objetiva.

Em caso de dúvida, incide o princípio in dubio pro reo, a conduzir à desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, tal como, aliás, sustentado pelo próprio Parquet.

No que tange à pena aplicável, considerando a primariedade do agente, cabível apenas a aplicação da pena de advertência, que pode ser considerada extinta, diante do tempo de prisão provisória a que foi submetido o réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para desclassificar a conduta imputada ao réu LUCAS PHELIPE ARAÚJO DA SILVA para a do artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga. Considerando o tempo de prisão provisória a que foi submetido o réu, desde já JULGO EXTINTA a sua pena pelo cumprimento, por aplicação analógica do art. 42 do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, considerando a pena fixada.

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD.

PIC.

Itapeva, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA